

MONZILA BINTI SUID

lwn

HARIZ BIN SAID

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Abd Latif (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Abas Bin Nordin (Ahli Panel) Pada 18 April 2025/ 19 Syawal 1446H]

Kes Semakan Mal No. 2501-A0010-212-0002

[Semakan terhadap perintah membatalkan kes tuntutan harta sepencarian, Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 & Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 - Peraturan Semakan di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah]

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Prosiding semakan merupakan salah satu mekanisme di dalam sistem kehakiman syariah yang boleh digunakan oleh mana-mana pihak yang terkilan dengan keputusan Hakim Bicara melalui syarat dan tapisan tertentu sebagaimana yang digariskan di dalam undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.

[2] Bukan semua kes boleh disemak. Kriteria utama semakan, dibuat terhadap khilaf Hakim yang **material** atau bersifat teknikal di mana-mana peringkat prosiding, dilakukan secara berhati-hati melalui penelitian terhadap rekod prosiding kes sahaja dan tanpa kehadiran pihak-pihak kecuali diarahkan oleh Mahkamah.

FAKTA KES

[3] Pemohon dan Responden merupakan bekas suami isteri telah bercerai pada 28/10/2021. Pemohon kemudiannya pada 25/3/2024 telah memfailkan tuntutan harta sepencarian dan didaftarkan dengan No. Pendaftaran : 2403-H0610-212-0212.

[4] Pada sesi pengurusan kes pada 10/9/2024, Pendaftar Mahkamah telah menetapkan tarikh 16/12/2024 sebagai tarikh perbicaraan. Pemohon mendakwa tidak mendapat kelulusan cuti untuk hadir ke Mahkamah pada 16/12/2024. Pemohon telah memaklumkan perkara ini kepada Peguam Syariannya yang kemudiannya pada 12/12/2024 telah membuat surat memaklumkan ketidakhadiran Pemohon pada 16/12/2024. Peguam Syarie Pemohon juga membuat surat untuk memfailkan ikatan pliding dengan permohonan perbicaraan hendaklah dimulakan dengan Tuntutan Balas Defendan.

[5] Pada 16/12/2024 Peguam Syarie Pemohon hadir prosiding perbicaraan dan memaklumkan bahawa kes Harta Sepencarian telah dibatalkan oleh Mahkamah. Pemohon mendakwa Mahkamah membatalkan kes tersebut dalam keadaan Responden hadir dan mempunyai Tuntutan Balas.

[6] Terkilan dengan keputusan tersebut, Pemohon telah memfailkan Permohonan Semakan ini memohon :

“Mahkamah menyemak dan mengubah keputusan Hakim MTS di Shah Alam di dalam Negeri Selangor telah dibuat pada 16 Disember 2024 dan memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan berdasarkan peruntukan seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

ALASAN PERMOHONAN

[7] Pemohon menyatakan alasan permohonan sebagaimana di deposkan di dalam affidavit, perenggan 6, 7 dan 8 Affidavit Sokongan bertarikh 8/1/2025 yang antara lain menyatakan :

- i- Pemohon tidak mendapat kelulusan cuti dari majikan untuk hadir prosiding pada 16/12/2024. Perkara ini telah dimaklum melalui surat oleh Peguam Syarie Pemohon kepada Mahkamah.;
- ii- Pemohon telah memfailkan ikatan pliding dengan permohonan perbicaraan hendaklah dimulakan dengan Tuntutan Balas Responden.;
- iii- Kes Harta Sepencarian Pemohon dibatalkan dengan kehadiran Peguam Syarie Pemohon dan Responden yang mempunyai Tuntutan Balas.

DAPATAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Berdasarkan kepada penelitian kami terhadap rekod prosiding kes ini, terdapat satu (1) isu utama yang akan kami ulas iaitu :

Isu Pertama : Sama Ada YA Hakim Bicara Khilaf Apabila Membatalkan Kes Harta Sepencarian Yang Difailkan Oleh Pemohon

[9] Kami telah meneliti rekod prosiding kes ini dan Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara dan mendapati kes disebut kali pertama di hadapan pendaftar pada 27/5/2024 dan ditangguhkan ke 2/7/2024 untuk sebutan semula. Responden kemudiannya failkan Pembelaan dan Tuntutan Balas pada 28/6/2024. Pada tarikh sebutan pada 2/7/2024 Mahkamah benar permohonan Pemohon untuk failkan Jawapan Kepada Pembelaan Dan Pembelaan Terhadap Tuntutan Balas dan kes ditangguhkan ke untuk sebutan semula pada 12/8/2024. Pada tarikh sebutan

12/8/2024 atas permohonan Pemohon yang cuti sakit, Mahkamah benarkan tangguhan akhir ke tarikh 10/9/2024 untuk Pemohon failkan Jawapan Kepada Pembelaan Dan Pembelaan Terhadap Tuntutan Balas. Pemohon kemudiannya memfailkan Jawapan Kepada Pembelaan Dan Pembelaan Terhadap Tuntutan Balas pada 5/9/2024. Seterusnya pada tarikh sebutan 10/9/2024, Mahkamah arahkan Responden failkan Jawapan Kepada Pembelaan Terhadap Tuntutan Balas dalam tempoh 3 minggu dan tetapkan tarikh seterusnya 16/12/2024 sebagai tarikh keterangan Pemohon. Mahkamah juga arahkan Pemohon failkan Penyata Keterangan dan Ikatan Dokumen 2 minggu sebelum dan serah kepada Responden.

[10] Seterusnya kami mendapati kes ini telah didengar kali pertama di hadapan YA Hakim Bicara pada 16/12/2024 jam 9.52 pagi dan kes telah dibuang kerana kedua-dua pihak tidak hadir. Alasan YA Hakim Bicara membuang kes tersebut kami perturunkan semula sebagaimana di perenggan lapan (8) Alasan Penghakiman seperti berikut :

“Walaubagaimanapun, pada 16 Disember 2024 pukul 952 pagi YA Hakim telah menyebut kes ini dan pihak-pihak tidak hadir. Mahkamah telah membuang kes ini atas alasan tidak menghormati mahkamah dan tidak menepati masa yang telah ditetapkan. Mahkamah merujuk kepada peruntukan subseksyen 121(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003...”

[11] Kami bersetuju dengan rujukan YA Hakim Bicara terhadap seksyen 121(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Kami merujuk dan memperturunkan semula peruntukan tersebut seperti berikut :

Ketakhadiran pihak-pihak

121. (1) Jika, apabila mana-mana tindakan dipanggil untuk pendengaran-

(a) tiada satu pihak pun hadir, Mahkamah boleh membuang tindakan itu;

(b) defendan tidak hadir, Mahkamah boleh, tertakluk kepada bukti penyampaian wajar, mendengar dan memutuskan tindakan itu tanpa kehadirannya; atau

(c) plaintif tidak hadir, Mahkamah boleh membuang tindakan itu dan mendengar memutuskan apa-apa tuntutan balas.

[12] Kami mendapati peruntukan ini tidak memberikan kuasa mutlak kepada YA Hakim Bicara untuk terus membuang kes sebaliknya lebih bersifat budi bicara yang perlu dilaksanakan dengan cermat dan teliti. Merujuk kepada keadaan di hadapan YA Hakim Bicara pada 16/12/2024 di mana kedua-dua pihak tidak hadir maka peruntukan subseksyen 121(1)(a) adalah berkaitan yang memperuntukkan mahkamah **boleh** membuang tindakan itu. Perkataan boleh di sini memberikan ruang kepada YA Hakim untuk membuat pertimbangan budi bicara yang pada hemat kami tidak dilaksanakan oleh YA Hakim Bicara.

[13] Dapatan kami tersebut dibuat berdasarkan kepada penelitian kami terhadap rekod prosiding kes yang mengandungi surat Peguam Pemohon bertarikh 12/12/2024 yang memaklumkan kepada Mahkamah tentang keadaan Pemohon yang tidak dapat hadir ke Mahkamah pada tarikh 16/12/2024 kerana tidak mendapat kelulusan cuti. Selain itu terdapat juga satu surat lain dari Peguam Pemohon bertarikh 10/12/2024 mencadangkan kepada Mahkamah agar perbicaraan dimulakan dengan Tuntutan Balas Defendan serta pemakluman tentang kekangan Pemohon memfailkan Keterangan Bertulis dan Ikatan Dokumen kerana sebahagian besar fakta yang diplidkan dalam Pernyataan

Tuntutan Pemohon dari perenggan 1 hingga 11 telah diakui oleh Responden melalui Pembelaan bertarikh 28/6/2024. Kami mendapati YA Hakim Bicara telah terlepas pandang dan gagal mempertimbangkan permohonan atau pemakluman daripada Pemohon yang jelas dibuat melalui dua (2) surat yang kami nyatakan.

PRINSIP KEADILAN ASASI

[14] Kami seterusnya menegaskan bahawa **prinsip asas keadilan** yang digunakan adalah **bahawa kedua-dua pihak hendaklah mempunyai hak untuk didengari**. Hal keadaan ini dapat dilihat dengan jelas melalui hadith Rasulullah SAW ketika mengutuskan Saidina ‘Ali menjawat jawatan Kadi ke Yaman di mana Rasulullah SAW telah bersabda:

فإذا جلس بين يدك الخصمان فلا تقضين، حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول

“Apabila datang dua orang yang bertelingkah duduk di hadapan kamu, jangan sekali-kali kamu menghukum sehingga kamu mendengar hujah pihak yang kedua sepertimana yang pertama.”

(Abū Dāud Sulaimān ibn Ash`ath al-Azadī al-Sijistānī, Sunan Abī Dāud, Kitāb al‘Aqdiyah, Bab Ijtihād al-Ra’yu fī al-Qadhā’, no.Hadīth 3592)

Hadis ini menjelaskan bahawa Rasulullah SAW memberi peringatan kepada semua pihak yang terlibat dengan prosiding perbicaraan di mahkamah **supaya memberi perhatian dengan mendengar dari semua pihak di dalam sesuatu perbicaraan sebelum memutuskan sesuatu pertikaian.**

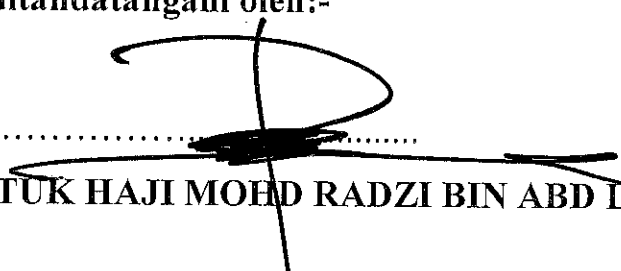
KESIMPULAN

[15] Berdasarkan kepada dapatan yang kami nyatakan di atas, kami mendapati keputusan YA Hakim Bicara tidak selamat untuk dikekalkan dan memerlukan kami masuk campur dalam keputusan tersebut.

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan, Affidavit, Ekshibit, rekod prosiding kes dan Alasan Penghakiman, **MAKA** kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- [1] Permohonan Semakan Pemohon **DIBENARKAN**;
- [2] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Mal No: 2403-H0610-212-0212 **DIBATALKAN**; dan
- [2] Kes Mal No: 2403-H0610-212-0212 hendaklah diteruskan dan ditetapkan tarikh pendengaran dalam kadar segera.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

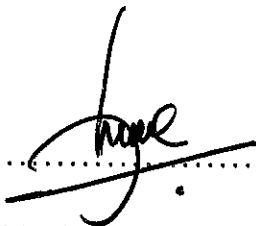
.....

1. YAA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....

2. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....

3. YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor